

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4883/2543	พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาย เนือง บุตรครุฑ กับพวก	โจทก์
	นาย จรัส วรินทร์เวช	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

เมื่อผู้ประกันผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลตามนัด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน ผู้ประกันได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 ขอให้ลดค่าปรับ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยแล้ว พิพากษาให้ลดค่าปรับผู้ประกัน ดังนั้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ผู้ประกันจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่ได้ แม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาไว้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91, 264, 265, 266, 268, 341 ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ประกันประกันตัวจำเลยไปโดยทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลว่า ผู้ประกันหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดของศาลหรือหมายเรียกของศาล มิฉะนั้น ผู้ประกันยอมรับผิดชอบใช้เงินเป็นจำนวน 150,000 บาท ผู้ประกันผิดสัญญาประกันโดยไม่ส่งตัวจำเลยตามนัดไว้ต่อศาล ศาลชั้นต้นจึงสั่งปรับผู้ประกันเป็นเงิน 150,000 บาทผู้ประกันยื่นคำร้องขอ

ลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ลดค่าปรับ คงปรับผู้ประกันตามสัญญาเป็นเงิน 150,000 บาท

ผู้ประกันอุทธรณ์ขอให้ลดค่าปรับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดค่าปรับผู้ประกันลงเหลือ 100,000 บาท

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรวินิจฉัยข้อกฎหมายก่อนว่า ผู้ประกันฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ประกันผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลตามนัด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันเป็นเงิน 150,000 บาท ผู้ประกันได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 ขอให้ลดค่าปรับ และศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยแล้วพิพากษาให้ลดค่าปรับผู้ประกันลงเหลือ 100,000 บาท ดังนั้น คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 ผู้ประกันจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่ได้ แม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาของผู้ประกันไว้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกัน

(วิชัย วิสิทธิ์วงศ์-พิชัย เตโชพิทยาบูล-วินัย ตุลยภักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ